Comú d'Encamp
ANDORRA

**CONSOLAT DELS HBLES. SRS. LAURA MAS BARRIONUEVO I XAVIER BENEDICTE FERNÀNDEZ CARRIÓ**

**SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ DEL 19/12/2024**

**ACTA NÚM. 0013-2024**

A Casa Comuna, el 19/12/2024, a les 17:00, es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària presidida per l'Hble. Sra. LAURA MAS BARRIONUEVO, cònsol major, i amb l'assistència de l'Hble. Sr. XAVIER BENEDICTE FERNÀNDEZ CARRIÓ, cònsol menor, l'Hble. Sr. JOAN SANS URGELL, conseller major, l'Hble. Sr. NINO MAROT CRESPO, conseller menor, i els consellers de Comú: l'Hble. Sra. SABRINA GRÉGOIRE TORRES, l'Hble. Sr. BENJAMÍ RASCAGNÈRES TRAVESSET, l'Hble. Sra. EDITH QUIRÓS VILA, l'Hble. Sra. SÍLVIA RAMOND PUNSOLA, l'Hble. Sra. VERÒNICA SOLSONA BONREPAUX, l'Hble. Sr. ANDREU RIBA VALLS, l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU i l'Hble. Sr. JOSÉ LUÍS AGUDO GARCIA; hi assisteix, també, el Sr. JORDI BABI MONTELLÀ, secretari general del Comú.

La sessió ha estat convocada per la cònsol major en aplicació de les disposicions de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns* i amb l'ordre del dia següent:

**1. Aprovació, si escau, del projecte d'acta de la sessió anterior**

**1.1. Aprovació, si escau, del projecte d'acta de la sessió anterior ( Acta 12-24)**

S'aprova per assentiment l'acta de la sessió 12-24 celebrada el 28 de novembre del 2024.

**2. Informació relativa als acords presos per la Junta de Govern**

**2.1. Informació relativa als acords presos per la Junta de Govern (Actes 30-24 i 31-24)**

Comú d'Encamp
ANDORRA

**3. Examen i aprovació, si escau, de les propostes d'acord de la Junta de Govern**

**3.1. Adjudicació de la segona convocatòria del concurs públic nacional pel canvi de paviment de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa, PB-350/24.**

Vist l'informe tècnic de valoració de les ofertes presentades; vist l'informe de la Mesa de Contractació núm. MC/EC2024038;

El Consell de Comú acorda l'adjudicació a l'empresa Construccions Neu, SLU, els treballs pel canvi de paviment de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa, per un import de 189.976,32€, IGI no inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 7010/34200002/6020059.

Atesa la manca de disponible a la partida pressupostària afectada, aquesta proposta queda supeditada a l'aprovació de la corresponent modificació pressupostària pel Consell del Comú.

**3.2. Adjudicació dels honoraris a Adserà Group SL, per la redacció del projecte i la direcció facultativa del concurs públic nacional pel canvi de paviment de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa, PB-350/24.**

vist que la Junta de Govern núm. 24/24 del passat 23 va aprovar el concurs públic nacional pel canvi de paviment de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa; vist que la redacció del projecte pel canvi de paviment de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa la va dur a terme el despatx d'arquitectura Adserà Group, SL, dins del marc del contracte pels treballs tècnics d'assessorament, d'implantació, gestió i control del pla de manteniment de les instal·lacions adscrites al Departament d'Esports del Comú d'Encamp;

vist que els honoraris establerts en el contracte amb el despatx d'arquitectura Adserà Group, SL corresponen al:

- 4,90% per la redacció del projecte.
- 2,10% per la direcció facultativa.
- I que els treballs pel canvi de paviment de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa estan valorats en 189.976,32€, IGI no inclòs.

El Consell de Comú acorda l'adjudicació a la societat Adserà Group, SL dels honoraris per la redacció del projecte pel canvi de paviment de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa, per un import de 9.308,84€, IGI no inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 7010/34200002/6020059, segons document d'intervenció AC-2024.

Així mateix, s'acorda trametre al Consell de Comú l'adjudicació a Adserà Group, SL dels honoraris per la direcció facultativa de l'obra pel canvi de paviment de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa, per un import de 3.989,50€, IGI no inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 7010/34200002/6020059.

Atesa la manca de disponible a la partida pressupostària afectada, aquesta proposta queda supeditada a l'aprovació de la corresponent modificació pressupostària pel Consell del Comú.

**3.3. Aprovació de la moratòria d'autoritzacions de construcció de parcs solars**

Vist que el 24.12.2021 el Consell de Comú va acordar aprovar un Decret per regular la moratòria d'autoritzacions de construccions de parcs solars, i de suspensió per un període de dotze mesos d'atorgament d'aquestes autoritzacions; vist que en data 22 de desembre del 2022 el Consell de Comú va acordar aprovar un Decret de modificació, atesa la necessitat de realitzar un estudi detallat de l'impacte que podria suposar la instal·lació d'aquests tipus d'equipaments en terrenys d'elevat valor paisatgístic i medi ambiental, per poder fer una valoració de la situació actual i establir noves condicions d'autorització de parcs solars; atès que no s'ha finalitzat aquest estudi;

El Consell de Comú acorda l'aprovació d'una nova ampliació de la moratòria d'autoritzacions de construcció de parcs solars, d'una durada de 12 mesos, per tal de permetre que el Comú publiqui una nova normativa reguladora al respecte, derivada de la Modificació 4 del Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp, amb la publicació al BOPA del decret corresponent.

**3.4. Ordinació de modificació pressupostària, transferència de crèdit de despeses de capital fer front als treballs de canvi del paviment de la sala polivalent del centre esportiu del Pas de la Casa.**

Vist l'article 5.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns i l'article 82 de la Llei 36/2021de les finances comunals; vist l'informe del director del Departament d'Esports, en el qual sol·licita l'aprovació d'una transferència de crèdit per fer front a l'execució dels treballs de canvi del paviment de la sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa, després d'haver constatat que les partides afectades no presenten crèdits disponibles suficients; vist que les partides d'origen i destí dels crèdits són de despeses de capital i, per tant, atenent el que disposa l'article 82.1 de la Llei de les finances comunals, cal tramitar la modificació pressupostària com els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits; vist l'informe d'Intervenció Comunal núm. IC20240214;

El Consell de Comú acorda l'aprovació de l'Ordinació de transferència de crèdit de despeses de capital, que s'adjunta, segons el detall següent:

| | ***Partida pressupostària*** | | ***Import Origen*** | ***Import Destí*** |
|---|---|---|---|---|
| 7020 | 34200011 | 60323 | 29.000€ | |
| 7010 | 34200001 | 6020059 | | 29.000€ |
| | | | **29.000€** | **29.000€** |

**4. Examen i aprovació, si escau, de la Revisió del marc pressupostari 2024-2027, any 2025.**

**4.1. Revisió del marc pressupostari 2024-2027, any 2025**

En compliment de l'article 11.3 de la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, es presenta la revisió anual del marc pressupostari del comú d'Encamp pel mandat 2024-2027 per a l'any 2025. Un cop fet el seu estudi i el Consell de Comú l'aprova.

**5. Examen i aprovació, si escau, del Projecte del pressupost per l'any 2025**

**5.1. Aprovació de l'Ordinació del pressupost per a l'exercici 2025**

Vist l'article 76 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals; vist l'informe de la Intervenció Comunal; vist el Projecte de pressupost de l'administració comunal per a l'exercici 2025 amb un import equilibrat de 41.982.597,51 €;

El Consell de Comú, després del seu examen, acorda l'aprovació del projecte pel Ple del Comú que en comporta la conversió en l'Ordinació del pressupost comunal per a l'exercici 2025.

**6. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'Ordinació tributària de la parròquia d'Encamp per l'any 2025.**

**6.1. Aprovació de l'Ordinació tributària de la parròquia d'Encamp per l'any 2025**

Vista la proposta d'Ordinació; el Consell de Comú acorda l'aprovació de l'Ordinació tributària de la parròquia d'Encamp per l'any 2025.

**7. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'Ordinació de preus públics de la parròquia d'Encamp per a l'any 2025.**

**7.1. Aprovació de l'Ordinació de preus públics de la parròquia d'Encamp per a l'any 2025**

Vista la proposta d'Ordinació; el Consell de Comú acorda l'aprovació de l'Ordinació de preus públics de la parròquia d'Encamp per l'any 2025.

**8. Reglament intern de protocol, cerimonial i d'honors i distincions atorgats en l'àmbit comunal**

**8.1. Aprovació del Reglament intern de protocol, cerimonial i d'honors i distincions atorgats en l'àmbit comunal**

Vista la proposta de Decret d'aprovació del Reglament intern de protocol, cerimonial i d'honors i distincions atorgats en l'àmbit comunal; el Consell de Comú l'aprova.

**9. Conveni de col·laboració per a la construcció de la xarxa d'aigua al camí del Boixader**

vist l'informe d'Intervenció comunal, vist l'informe núm. 10602 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme, vist l'informe del Departament d'Infraestructures i Manteniment, i vista la documentació corresponent al conveni de col·laboració a signar entre el comú d'Encamp i els promotors de les obres d'urbanització de les unitats d'actuació Calranes i Moixa, el Consell de Comú acorda l'aprovació del conveni.

**10. Precs i preguntes**

I en no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 18.40 h. S'estén aquesta acta amb el vistiplau de la cònsol major.

| | |
|---|---|
| P.O. del Consell de Comú | Vist i plau |
| El secretari general | La cònsol major |
| JORDI BABI MONTELLÀ | LAURA MAS BARRIONUEVO |